

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5117/2538

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีระอิมพอร์ตแอนด์

เอ็กซ์พอร์ต

โจทก์

นางสาว จินตนา มหัตถนาพานิช

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/30

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

จำเลยเบิกความรับว่าได้นำเช็คของโจทก์ไปเข้าบัญชีจำเลยการที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าจำเลยมิได้กระทำการดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนพยานหลักฐานในสำนวน และเมื่อจำเลยมิได้ส่งมอบเงินตามเช็คให้แก่โจทก์ย่อมเป็นการเบียดบังจึงต้องรับผิดชอบใช้เงินให้โจทก์ โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเป็นลูกจ้างโจทก์มีหน้าที่ดูแลด้านบัญชีและการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีของโจทก์,ของบริษัท จ. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือและของนาย จ. จำเลยนำเช็คของโจทก์ไปเรียกเก็บเงินแล้วนำไปเป็นประโยชน์ส่วนตนเป็นการฝ่าฝืนสัญญาจ้างแรงงานจึงขอให้จำเลยคืนเงินดังกล่าวเป็นการฟ้องเนื่องจากการผิดสัญญาจ้างแรงงานไม่มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้จึงมีอายุความ10ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193/30

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ จำเลย ชำระ เงิน 2,529,615.87 บาท พร้อมดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี ของ ต้นเงิน 2,223,503.43 บาทนับแต่ วันฟ้อง

จนกว่า จะ ชำระ เงิน เสรีจ แก่ โจทก์

จำเลย ให้การ ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลาง พิพากษา ให้ จำเลย ใช้ เงิน จำนวน 457,680.68 บาทพร้อม ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี นับแต่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2534 เป็นต้น ไป จนกว่า จะ ชำระ เสรีจ แก่ โจทก์

โจทก์ และ จำเลย อุทธรณ์ ต่อ ศาลฎีกา

ศาลฎีกา แผนก คดีแรงงาน วินิจฉัย ว่า "มี ปัญหา ตาม ที่ โจทก์ อุทธรณ์ว่า จำเลย ต้อง รับผิดชอบ ใช้ เงิน ตามเช็ค เอกสาร หมายเลข จ. 2 ลำดับ ที่ 6 ถึง ที่ 8 ต่อ โจทก์ หรือไม่ เห็นว่า จำเลย เบิกความ รับ ว่า ได้ นำ เช็คเอกสาร หมายเลข จ. 2 ลำดับ ที่ 6 ถึง ที่ 8 ไป เข้าบัญชี จำเลย การ ที่ศาลแรงงานกลาง วินิจฉัย ว่า จำเลย มิได้ นำ เช็ค ดังกล่าว ไป เข้าบัญชีของ จำเลย จึง เป็น การ ผิดแผก พยานหลักฐาน ใน สำนวน และ เมื่อ จำเลยมิได้ ส่งมอบ เงิน ตามเช็ค ดังกล่าว ให้ แก่ โจทก์ ย่อม เป็น การ เบียดบังเงิน ตามเช็ค ดังกล่าว ของ โจทก์ จึง ต้อง รับผิดชอบ ชดใช้ เงิน ให้ โจทก์ ด้วยอุทธรณ์ ของ โจทก์ ฟังขึ้น

มี ปัญหา วินิจฉัย ตาม อุทธรณ์ ของ จำเลย ข้อกฎหมาย เพียง ข้อ เดียว ว่า โจทก์ ฟ้อง อ้างว่า จำเลย จงใจ หรือ ประมาท เลินเล่อ เบิกเงิน จาก บัญชี โจทก์ไป ใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว อันเป็น การ ละเมิด ซึ่ง มี อายุความ 1 ปีฟ้อง ของ โจทก์ จึง ขาดอายุความ นั้น เห็นว่า ตาม ฟ้อง ของ โจทก์ ได้กล่าว ว่า จำเลย เป็น ลูกจ้าง โจทก์ มี หน้าที่ ดูแล ด้าน บัญชี และดูแล การ เบิกจ่าย เงิน จาก บัญชี ของ โจทก์ บัญชี การเงิน ของ บริษัท เกลิมศักดิ์ จำกัด ซึ่งเป็น บริษัท ใน เครือ และ บัญชี การ เงิน ของ นาย เกลิม ชนินทรานิช จำเลย นำ เช็ค ของ โจทก์ ไป เรียกเก็บเงิน แล้ว

นำไป เป็น ประโยชน์ ส่วนตน อันเป็น การ ฝ่าฝืน สัญญาจ้างแรงงานโจทก์ จึง มา ฟ้องบังคับ จำเลย เช่นนี้ ย่อม เห็น ได้ว่า เป็น การฟ้อง โดย อาศัย สิทธิเรียกร้อง อัน เกิดจาก การ ผิดสัญญา จ้างแรงงานกรณี เช่นนี้ ไม่มี กฎหมาย บัญญัติ เรื่อง อายุ ความ ไว้ จึง มี อายุความ10 ปี ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 จำเลย ผิดสัญญาจ้างแรงงาน ระหว่าง เดือน มกราคม 2530 ถึง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2531โจทก์ ฟ้องคดี เมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2536 คดี ของ โจทก์ จึง ไม่ ขาดอายุความ ศาลแรงงานกลาง พิพากษา ชอบแล้ว อุทธรณ์ ของ จำเลยฟังไม่ขึ้น "

พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ จำเลย ใช้ เงิน ตามเช็ค เอกสาร หมายเลข จ. 2ลำดับ ที่ 6 ถึง ที่ 8 รวมเป็น เงิน จำนวน 46,001 บาท ด้วย นอกจากนี้ แก้ ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ศาลแรงงานกลาง

(สรวรค์ ศักดารักษ์-พรชัย สมรรถเวช-ชลอ ทองแย้ม)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>